P U T U S A N

Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin Alm;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 13 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Dharma No 25 C Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Prov. Sumatera Utara Atau Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal. Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin Alm ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andreas B. Sinambela, S.H.,M.H., Halman Simanullang, S.H., Dimas Hutabarat, S.H., Cindy B. Doloksaribu, S.H., Daniel Limbong, S.H.,M.H., Rointan Br Manullang, S.H.,M.H dan Armini Nainggolan, S.H Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.

2. Menyatakan Terdakwa HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

   (barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)
2. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK

barang bukti 1 s/d 4 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm)

5. 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;
6. 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972
7. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

Barang bukti no. 5 s/d 7 dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,
9. 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;

10. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Barang bukti no.8 s/d no. 10 dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) bersama-sama dengan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan FATAN alias DONI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara, dan di Ruko B- 45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati Jalan Medan Binjai Km 14,5, Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya bertempat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online kemudian terdakwa ditelepon oleh FATAN alias DONI (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjemput FATAN alias DONI (DPO) di Bandara Kuala Namu untuk diantar ke Jalan Ring Road Medan;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa, lalu Terdakwa dijemput di Jalan Daarusalam Lhokseumawe oleh seseorang yang mengendarai mobil fortuner berwarna hitam, kemudian Terdakwa menuju Pantai Ujung Blang yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh FATAN alias DONI (DPO) pekerjaan yang berubungan dengan narkotika jenis shabu yaitu menjadi penjaga gudang shabu dan akan diberikan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilogram dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa sedang berada di Medan dan kembali dihubungi oleh FATAN alias DONI (DPO), lalu FATAN alias DONI (DPO) mengirim nomor telepon kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm). Terdakwa menghubungi Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan bertemu di Ring Road, Medan dan berbincang terkait rencana Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang akan berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil shabu setelah FATAN alias DONI (DPO) menghubungi dan memberikan perintah;
- Bahwa pada akhir Desember 2023 FATAN alias DONI (DPO) kembali menguhubungi Terdakwa agar menghubungi BRO untuk berangkat ke Lhokseumawe, selanjutnya agar terdakwa bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di SPBU Pangkalan Susu untuk menjemput shabu, Terdakwa selanjutnya mengendarai sebuah mobil menuju SPBU Pangkalan Susu;
- Pada hari Sabtu 6 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIN TEUKU JAMAL (alm) dan diminta untuk bersiap karena Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) telah berangkat ke Peurlak dari Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT untuk menjemput shabu, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh orang suruhan FATAN alias DONI (DPO) yang kemudian diletakkan shabu di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut diserahkan kembali kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), kemudian Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa pergi, selanjutnya pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setelah keluar dari Tol Sei Semayang Terdakwa bertukar mobil mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT yang telah terdapat shabu didalamnya, sedangkan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT ke rumah sewa yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara, setelah sampai terdakwa memberi kabar kepada FATAN alias DONI (DPO) bahwa shabu sudah berada di rumah sewa Terdakwa, lalu FATAN alias DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghitung narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menghitung Terdakwa menyampaikan kepada FATAN alias DONI (DPO) jumlahnya ada 13 bungkus dengan berat brutto 13.000 (tiga belas ribu) gram;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 FATAN alias DONI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mengembalikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 bungkus narotika jenis shabu dan mobil tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Komplek Setia Budi Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa diperintah oleh FATAN alias DONI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diantarkan kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Jl. Kapten Muslim Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP dan bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, Terdakwa lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut di bagian kaki kursi penumpang bagian depan, selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm). Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di ruko yang disewa Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri datang ke Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara untuk melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(alm) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Selanjutnya dilakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.000 (enam ribu) gram, dilakukan penimbangan dan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tidak memiliki Izin dari yang berwenang, bukan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair.

Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) bersama-sama dengan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan FATAN alias DONI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 antara pukul 20.30 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan pukul 21.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara, dan di Ruko B- 45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati Jalan Medan Binjai Km 14,5, Kecamatan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya bertempat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online kemudian terdakwa ditelepon oleh FATAN alias DONI (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjemput FATAN alias DONI (DPO) di Bandara Kuala Namu untuk diantar ke Jalan Ring Road Medan;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa, lalu Terdakwa dijemput di Jalan Daarusalam Lhokseumawe oleh seseorang yang mengendarai mobil fortuner berwarna hitam, kemudian Terdakwa menuju Pantai Ujung Blang yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh FATAN alias DONI (DPO) pekerjaan yang berubungan dengan narkotika jenis shabu yaitu menjadi penjaga gudang shabu dan akan diberikan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilogram dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa sedang berada di Medan dan kembali dihubungi oleh FATAN alias DONI (DPO), lalu FATAN alias DONI (DPO) mengirim nomor telepon kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm). Terdakwa menghubungi Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan bertemu di Ring Road, Medan dan berbincang terkait rencana Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang akan berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil shabu setelah FATAN alias DONI (DPO) menghubungi dan memberikan perintah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada akhir Desember 2023 FATAN alias DONI (DPO) kembali menguhubungi Terdakwa agar menghubungi BRO untuk berangkat ke Lhokseumawe, selanjutnya agar terdakwa bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di SPBU Pangkalan Susu untuk menjemput shabu, Terdakwa selanjutnya mengendarai sebuah mobil menuju SPBU Pangkalan Susu;
- Pada hari Sabtu 6 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan diminta untuk bersiap karena Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) telah berangkat ke Peurlak dari Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT untuk menjemput shabu, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh orang suruhan FATAN alias DONI (DPO) yang kemudian diletakkan shabu di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut diserahkan kembali kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), kemudian Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa pergi, selanjutnya pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setelah keluar dari Tol Sei Semayang Terdakwa bertukar mobil mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT yang telah terdapat shabu didalamnya, sedangkan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT ke rumah sewa yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara, setelah sampai terdakwa memberi kabar kepada FATAN alias DONI (DPO) bahwa shabu sudah berada di rumah sewa Terdakwa, lalu FATAN alias DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghitung narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menghitung Terdakwa menyampaikan kepada FATAN alias DONI (DPO) jumlahnya ada 13 bungkus dengan berat brutto 13.000 (tiga belas ribu) gram, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di samping kamar mandi lantai 2 sambil menunggu perintah dari FATAN alias DONI (DPO);

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 FATAN alias DONI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus narotika jenis shabu dan mengembalikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mobil tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Komplek Setia Budi Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa diperintah oleh FATAN alias DONI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diantarkan kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Jl. Kapten Muslim Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP dan bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, Terdakwa lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut di bagian kaki kursi penumpang bagian depan, selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TEUKU JAMAL (alm). Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di ruko yang disewa Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri datang ke Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara untuk melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Selanjutnya dilakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.000 (enam ribu) gram, dilakukan penimbangan dan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panduwina Purbaya, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Tim dari Satgas NIC Derektorat Tindak Pidana narkotika (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi ISNAIN FARAEL. S.H. bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekitaran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi dan saksi ISNAIN FARAEL. S.H. bersama Tim melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi dan saksi ISNAIN FARAEL. S.H. melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi dan saksi ISNAIN FARAEL, SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu TEUKU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm). Kemudian setelah itu saksi ISNIAN FARAEL,SH mengamankan barang bukti tersebut dan saksi menjaga dan mengawal TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disuruh oleh FATAN dan DONI alias PIMPRO untuk melakukan pekerjaan tindak pidana narkotika shabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan diperoleh keterangan bahwa ada barang narkotika yang masih di simpan di Ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ISNIAN FAREL,SH beserta Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menuju ke ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tersebut;
- Bahwa pada pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 21.20 WIB saksi dan saksi ISNAIN FARAEL,SH langsung melakukan penggeledahan terhadap Ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara kemudian hasil dari Peggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bert/uliskan huruf cina berisi kristal putih diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tersebut;

- Bahwa kemudian dari hasil keterangan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) bahwa 3 Kg narkotika shabu yang sudah diberikan oleh Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK akan diantarkan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah DONI alias PIMPRO kepada seseorang dengan nomor (MR. X 082267376972) di daerah Jalan Setia Budi Medan namun setelah dilakukan penangkapan nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL. S.H. melakukan penangkapan dan kemudian melakukan interogasi, saksi sempat bertanya upah pekerjaan, kemudian TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menjawab bahwa upah/gaji TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dari DONI alias PIMPRO yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkilo sedangkan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) oleh FATAN dijanjikan upah/gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkilo;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi saksi ISNAIN FAREL,SH melakukan penangkapan terhadap TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), saksi telah menanyakan tentang legalitas/ ijin dalam hal mengambil, membawa, menyimpan, menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjawab serta pada saat penggeledahan tidak ditemukan surat legalitas/ ijinnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil, dan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tepatnya barang bukti narkotika shabu tersebut disimpan dipojokan ruangan lantai 2 sebelah kamar mandi di Ruko B- 45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut;

- Bahwa saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) memperoleh narkotika shabu tersebut pada awal Januari 2024 TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menjemput narkotika shabu ke Peurlak Aceh menggunakan kendaraan mobil atas perintah DONI als FATAN sebanyak 13 Kg shabu;
- Bahwa kemudian setelah TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menerima shabu dari seseorang, selanjutnya Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menyerahkan mobil/menukar mobil yang berisi narkotika shabu kepada Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) atas perintah DONI alias FATAN, dan setelah menerima/menukar mobil yang berisi narkotika shabu tersebut kemudian Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa pulang narkotika shabu tersebut ke Ruko B-45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara, dan menyimpan narkotika shabu tersebut dilantai 2 pojokan ruangan sebelah kamar mandi Ruko tersebut, dari 13 Kg tersebut dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sudah menyerahkan sebanyak 2 kali kepada TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah DONI alas FATAN, yang pertama sebanyak 5 Kg, dan yang kedua sebanyak 2 Kg. Sehingga tersisa sebanyak 6 Kg yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644, 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062, 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK, 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561, 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972, 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

- Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) TIDAK memiliki Izin dari yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Isnain Farael, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Tim dari Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara selanjutnya saksi dan Saksi Panduwina Purbaya, S.H. bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang mana bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekiataran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H. bersama Tim melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan Mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut yaitu TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa kemudian setelah itu saksi mengamankan barang bukti tersebut dan saksi PANDUWINA PURBAYA menjaga dan mengawal TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disuruh oleh FATAN dan Sdr. DONI alias PIMPRO untuk melakukan pekerjaan tindak pidana narkotika shabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan diperoleh keterangan bahwa masih ada barang narkotika jenis shabu yang masih di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simpan di Ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA beserta Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menuju ke ruko milik terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 21.20 WIB saksi dan saksi Panduwina Purbaya langsung melakukan penggeledahan terhadap Ruko milik terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal Kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut, kemudian hasil dari peggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tersebut;
- Bahwa kemudian dari hasil keterangan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), bahwa 3 Kg narkotika shabu yang sudah diberikan oleh Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK akan diantarkan oleh saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah Sdr. DONI alias PIMPRO kepada seseorang dengan nomor (MR. X 082267376972) di daerah Jalan Setia Budi Medan namun setelah dilakukan penangkapan nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H. melakukan penangkapan dan kemudian melakukan interogasi, saksi sempat bertanya upah pekerjaan, kemudian TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menjawab bahwa upah TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dari DONI alias PIMPRO yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perkilo sedangkan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) oleh FATAN dijanjikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkilo;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi Panduwina Purbaya melakukan penangkapan, TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), saksi telah menanyakan tentang legalitas/ ijin dalam hal mengambil, membawa, menyimpan, menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjawab serta pada saat penggeledahan tidak ditemukan surat legalitas/ ijin nya tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil, dan ditemukan 1 (Satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto disimpan dipojokan ruangan di sebelah kamar mandi di lantai 2 Ruko B- 45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara milik Terdakwa;
- Bahwa saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) memperoleh shabu- shabu tersebut pada awal Januari 2024, saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menjemput narkotika shabu ke Peurlak Aceh dengan menggunakan kendaraan mobil atas perintah DONI als FATAN sebanyak 13Kg shabu;
- Bahwa kemudian setelah TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menerima shabu dari seseorang selanjutnya TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menyerahkan mobil/menukar mobil yang berisi narkotika shabu kepada Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) atas perintah DONI alias FATAN, setelah menerima/menukar mobil yang berisi narkotika shabu tersebut kemudian Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa pulang narkotika shabu tersebut ke Ruko B-45

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara, dan menyimpan narkotika shabu tersebut di Ruko tersebut, dan dari 13Kg tersebut Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sudah menyerahkan sebanyak 2 kali kepada TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah DONI alas FATAN, yang pertama sebanyak 5 Kg, dan yang kedua sebanyak 2 Kg. Sehingga tersisa sebanyak 6 Kg yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644, 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062, 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK, 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561, 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972, 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

- Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tidak memiliki Izin dari yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara bersama dengan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Farael petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa berawal pada bulan April 2023 tanggalnya Saksi lupa ketika Saksi bekerja sebagai supir travel cadangan trayek Lhokseumawe Medan, pada saat itu Saksi sedang bekerja membawa mobil arah Medan, di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Lhoksukon ada penumpang yang naik dipinggir jalan ke mobil travel Saksi, karena pada saat itu sedang sepi penumpang travel penumpang yang naik dipinggir jalan tersebut duduk didepan samping Saksi sebagai supir;

- Bahwa kemudian didalam perjalanan penumpang tersbut menyapa Saksi dan mengajak kenalan, pada saat itu seseorang tersebut memperkenalkan dirinya bernama DONI dan Saksi mengenalkan diri bernama SIPUN, dan dalam perjalanan mengobrol pekerjaan dan pendapatan sehari-hari Saksi, selanjutnya Saksi menjawab bahwa Saksi bekerja sebagai supir cadangan dan pendapatan Saksi sehari- hari cukup untuk makan dan membeli rokok, dan selama perjalanan tersebut hanya mengobrol biasa, tidak berselang lama mobil yang Saksi bawa sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aceh Timur untuk istirahat makan dan ke toilet, pada saat di tempat istirahat DONI memanggil Saksi untuk duduk bersama satu meja, kemudian Saksi menghampiri DONI dimeja tersebut dan makan-minum, pada saat itu DONI mengajak ngobrol lagi kepada sebagai berikut:

  DONI : kamu orang mana bang ?;
  Saksi : saya orang Lhokseumawe, abang mau kemana tujuan;?;
  DONI : saya mau ke Medan, ke daerah padang bulan;
  Saksi : oh iah;
  DONI : kamu kerja sehari dapat upah uang berapa? ;
  Saksi : Saksi sehari dapat sekitar Rp. 200.000.-;
  DONI : apa cukup dengan segitu? ;
  Saksi : ya kalau dibilang cukup ya tidak karena kebutuhan banyak, tapi saya ngga milih-milih kerjaan, apapun mau saya kerjakan;
  DONI ; oh gitu;
  Saksi : Kalaupun ada kerja bawa sabu, saya mau;
  DONI: serius mau kerja itu;
  Saksi: Kalau emang ada, saya mau;
  DONI : Berapa nomor hp? ;
  Saksi : 082386839080;
  DONI : saya ngga janji, tapi klo ada nanti dikabari. Serius mau kerja itu? ;
  Saksi : Serius;

- Bahwa kemudian setelah pembicaraan tersebut Saksi menyelesaikan makan dan minum, tidak berselang lama kemudian travel Saksi mulai jalan kembali ke arah Medan, namun yang menyetir teman supir Saksi yang gantian, dan Saksi tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampai Ringroad Medan, Saksi turun di pool travel, kemudian berganti supir. Selanjutnya Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengobrol lagi dengan DONI dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya;

- Bahwa kemudian pada pertengah bulan April 2023, pada saat Saksi sedang bekerja membawa mobil travel dari Lhokseumawe ke arah Medan, kemudian sekitar daerah Simpang Ulim Aceh Timur ada penumpang yang naik travel Saksi dan ternyata orang tersebut adalah DONI yang Saksi kenal pada awal bulan April 2023, berhubung karena penumpang ada beberapa orang dan kursi depan penumpang ada yang mengisi, DONI duduk dibangku belakang supir, dan Saksi sempat menyapa DONI pada saat itu, dan menanyakan mau kemana, DONI pada saat itu menjawab mau ke Medan sedang ada pekerjaan sedikit;
- Bahwa kemudian sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aeh Timur, pada saat Saksi duduk bersama tema-teman sesama supir, dan DONI duduk terpisah, pada saat itu Saksi tidak mengobrol dengan DONI. Setelah selesai istirahat kemudian travel jalan menuju arah Medan dengan supir teman Saksi dan Saksi tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampal di Ringroad Medan, sopir diganti dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya, pada saat itu Saksi tertidur, dan setelah Saksi bangun DONI sudah tidak ada dan Saksi tidak tahu turun dimana;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 kemudian tiba-tiba ada telepon masuk kepada Saksi dari nomor yang Saksi tidak kenal yaitu nomor +6011-4034 3062 dan menanyakan kepada Saksi kabar dan menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi menjawab Saksi di Lhokseumawe dan menanyakan ini dengan siapa, pada saat itu kemudian menjawab "Ini DONI penumpang mobil hiace yang pernah naik dengan kamu, sekarang kerja apa", kemudian Saksi menjawab "Saksi masih supir tapi di lhokseumawe aja, supir antar jemput". Kemudian pada saat itu DONI bicara:

DONI : Ini ada kerjaan, sanggup ga bawa sabu?

Saksi : Sanggup, kapan mulai kerja?

DONI : belum ini masih menanyakan informasi dulu, mau tau ngga nya, nanti klo memang udah pasti saya infokan kembali.

- Bahwa benar setelah dari bulan Agustus tersebut, tidak ada kabar lanjutan dari DONI, selanjutnya pada akhir November 2023 DONI +6011-4034 3062 menghubungi Saksi kembali dan menawarkan pekerjaan:

Saksi : Halo

DONI : Kamu posisi dimana?

Saksi : Saya di Lhokseumawe.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DONI : Ya tunggu aja dulu, nanti ada intruksi lain, kamu bisa ke Medan dulu cari tempat kos tapi jangan daerah RingRoad atau Pondok Kelapa. Nanti saya Hubungi lagi?

Saksi : Ya saya siap DON, mungkin klo ga besok,….. lusa berangkat; Kemudian pada bulan Desember 2023 Saksi pergi ke Medan dan mencari Kos, sekalian mencari pekerjaan, karena sambil menunggu kabar dari DONI, karena belum ada telpon lagi;

- Bahwa pada pertengahan Desember 2023 Saksi dihubungi kembali oleh DONI menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi menjawab berada di Medan, pada saat itu DONI menyuruh Saksi untuk mengambil mobil di Parkiran Mall Ring Road City Mall dan menyuruh Saksi untuk bertemu dengan seseorang. Tidak berselang lama dari telpon DONI kemudian ada yang menghubungi Saksi nomornya Saksi lupa dan sudah Saksi hapus di handphone untuk menyuruh Saksi ke Parkiran Mall Ring Road City Mall. Selanjutnya setelah Saksi sampai ke Parkiran Mall Ring Road City Mall dan bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan kepada Saksi 1 unit mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isi Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485 beserta STNK, setelah Saksi terima kemudian Saksi menghubungi DONI dan menanyakan terkait mobil tersebut, kemudian DONI menjawab "mobil untuk kerja jemput shabu dan operasional kamu, tunggu info selanjutnya";
- Bahwa kemudian selang beberapa hari Saksi dihubungi DONI untuk menghubungi seseorang yang sebelumnya Saksi tidak kenal yaitu Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk terkait pekerjaan narkotika shabu, setelah Saksi telpon kemudian Saksi janjian bertemu di Ring Road Medan dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923, Kemudian Saksi bertemu dengan orang yang nomornya diberikan oleh DONI tersebut (Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan berbicara sebagai berikut:

Saksi halo, dimana bang posisi ? Terdakwa HERI: halo, Saksi diseputaran pinang baris?

Saksi : gimana masalah kerjaan?

HERI : "belum ada info, NANTI KALAU SUDAH DITELEPON KERJA BARU KITA BERANGKAT KE LHOKSEUMAWE";

SAKSI : "IYA";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian selang beberapa hari Saksi dihubungi kembali oleh DONI untuk menghubungi Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 dan diarahkan awal Januari 2024 untuk pergi ke Lhokseumawe mengambil shabu, kemudian Saksi ditelpon Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk pergi ke Lhokseumawe menggunakan mobil;
- Bahwa awal Januari 2024 setelah sampai di Lhokseumawe dan Saksi tinggal selama kurang lebih 3 hari, sekitar tanggal 6 Januari 2024 oleh DONI mengatakan bahwa akan ada pekerjaan, Saksi disuruh untuk menunggu telpon dari seseorang yang akan memberikan narkotika shabu dan DONI memberikan info kodenya "0323". Kemudian Saksi menunggu, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Saksi dihubungi seseorang nomornya Saksi lupa dan sudah Saksi hapus di handphone dan Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut dan beribcara sebagai berikut:

Mr. X : halo bang, kode;
Saksi : 0323 bang;
Mr. X : abang posisi dimana ?;
Saksi : di Lhokseumawe;
Mr X : jauh sekali, saya dipeurlak, abang turun kesini;
Saksi: baik, saya turun sekarang;

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi menghubungi terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), terlebih dahulu, dan memberitahu bahwa Saksi sudah dihubungi seseorang untuk mengambil shabu di Peurlak, kemudian HERI alias CEK menjawab bahwa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), akan menyusul untuk mengawal. Kemudian Saksi berangkat ke Peurlak, setibanya di Peurlak sekitar jam 20.00 WIB masih ditanggal 06 Januari 2024, kemudian Saksi berheti di Simpang Ranto, kemudian Saksi menelpon orang tadi dan menyuruh Saksi untuk menunggu karena dia sudah menunggu didepan dan menyuruh Saksi untuk makan atau ngopi karena mobil mau dibawa untuk diisi shabu, tidak berselang lama datang satu orang dan langsung membawa mobil Avanza Hitam BK 1866 ZT dan langsung pergi. Tidak berselang lama sekitar jam 21.30 WIB mobil datang kembali, kemudian mobil diparkir di Jalan ditempat yang sama, setelah itu orang tersebut pergi, selanjutnya Saksi lagsung menaiki mobil dan langsung pergi ke arah Medan, tidak berselang lama dalam perjalanan Saksi menghubugi Terdakwa HERI alias CEK dan memberitahu bahwa Saksi sudah mengambil barang, kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menjawab "OKE JALAN AJA DULU SANTAI, AKU DIDEPAN". Kemudian selanjutnya Saksi menghubugi DONI mengabari bahwa Saksi sudah mengambil mobil beserta isi shabu dan DONI menjawab "OKE HATI-HATI JALAN TERUS, IKUTIN ARAHAN CEK (HERI MASYELLA);

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setiba di keluar Tol Sei Semayang Saksi dihubungi lagi oleh DONI bahwa barang shabu yang diambil tadi sekitar 13 Kg dan selanjutnya Saksi disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dibawa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm),, selanjunya Saksi bertemu dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan saling bertukar mobil, selanjutnya terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), membawa mobil yang sebelumnya Saksi gunakan untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 12 Januari 2024 untuk menerima shabu sebanyak 5 Kg dari Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di simpang Selayang. Kemudian Saksi dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 15 Januari 2024 untuk menerima shabu dari sebanyak 2 Kg dari Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di depan SPBU Jalan Cemara. Kemudian tanggal 20 Januari 2024 Saksi dihubungi kembali oleh DONI untuk menerima shabu sebanyak 3 Kg dari Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI, kemudian Saksi menelpon Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk janjian bertemu di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi sampai terlebih dahulu dilokasi sekitar jam 20.25 WIB dan menunggu didalam mobil tidak berselang lama Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), datang menggunakan sepeda motor honda scoppy dan langsung menuju mobil membuka pintu depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menyimpan keresek hitam yang berisi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram dibagian kursi bawah sebelah kiri samping supir. Setelah itu Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), pergi kedepan mobil dan Saksi keluar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengobrol dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dibagian depan mobil, tidak berselang lama sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan ditemukan barang bukti narkotika shabu didalam mobil, kemudian Saksi berterus terang bahwa Saksi sedang bekerja membawa narkotika shabu -shabu bersama dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan berterus terang bahwa yang menyuruh Saksi adalah DONI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
  a. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik wama hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto.
  b. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam Imeil: 357737106632586, Imei2: 357737106682681, simcardi: 6282386839080, simcard2: 6282171029644.
  c. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imell: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard 085261177062.
  d. 1 (satu) unti mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi: Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isl Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1883JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik langsung shabu – shabu tersebut, Saksi hanya disuruh dan diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan shabu tersebut diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk dikirim ke seseorang (082267376972) yang Saksi yang berada di daerah Jalan Setia Budi Medan. Namun setelah Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk penerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang selanjutnya yang diperintahkan oleh DONI sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sekitar bulan Desember 2023 pada saat setelah menerima mobil dari orangnya DONI alias PIMPRO;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) karena disuruh oleh DONI alias PIMPRO untuk bertemu dan membahas pekerjaan membawa narkotika shabu. Saksi bekerja sama dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada bulan Januari 2024 sebanyak 13 Kg, yang kemudian Saksi tertangkap pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara pada saat bekerja membawa 3.000 (tiga ribu) gram shabu -shabu;
- Bahwa saksi belum menerima upah dari pekerjaan shabu tersebut, dan DONI alias PIMPRO memberitahu kepada Saksi bahwa upah yang dijanjikan adalah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang berhasil terjual, namun upah tersebut akan diberikan jika semua shabu sudah terjual habis, jadi untuk saat ini karena shabu belum terjual semua maka Saksi belum menerima upah;
- Bahwa saksi ngekos didaerah Jalan Setia Budi, tepatnya dikosan Jl. Karyawan nomor 9, Saksi pernah memberitahu kepada Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) daerah kosan Saksi, tapi tidak memberitahu alamat secara detail kepada Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tidak pernah datang ke kosan Saksi, kemudian Saksi juga memberitahu kepada DONI (DPO) daerah kosan Saksi namun tidak secara detail;
- Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada saat itu menggunakan mobil avanza hitam nopolnya Saksi tidak ingat, dan yang mengendarai atau membawa mobil tersebut adalah Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa saksi menerima shabu sebanyak 5 Kg dari Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 12 Januari 2024 di daerah Komplek Setia Budi Medan, kemudian setelah Saksi terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Saksi serahkan kembali ke seseorang yang Saksi tidak tahu didaerah Simpang Selayang Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi juga menerima shabu sebanyak 2 Kg dari Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 15 Januari 2024 didaerah Jalan Kapten Muslim Medan, kemudian setelah Saksi terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Saksi serahkan kembali ke seseorang yang Saksi tidak tahu didaerah didepan SPBU Jalan Cemara Medan;
- Bahwa saksi belum menerima upah setelah pengantaran narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali tersebut, karena DONI (DPO) akan memberikan upah jika semua barang narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram selesai diantarkan semua, Saksi hanya dijanjikan upah per kilogram sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar nomor dari DONI (DPO) +601123319361 yang memerintahkan Saksi dan nomor FATAN +601123319361 yang memerintahkan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) adalah nomor yang sama, kemungkinan Doni dan Fatan adalah orang yang sama, dan Saksi tidak pernah bertemu bertiga secara langsung dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan DONI atau FATAN;
- Bahwa sekitar tanggal 16 Desember 2023 sesuai data Saksi ditelpon oleh Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm)seingat Saksi pada saat itu terkait janjian untuk bertemu dengan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disekitaran daerah Ring Road Medan untuk terkait pekerjaan narkotika shabu atas perintah DONI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online kemudian Terdakwa ditelepon oleh FATAN alias DONI (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menjemput

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FATAN alias DONI (DPO) di Bandara Kualanamu untuk diantar ke Jalan Ring Road Medan;

- Bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dijemput di Jalan Daarusalam Lhokseumawe oleh seseorang yang mengendarai mobil Fortuner berwarna hitam, kemudian Terdakwa menuju Pantai Ujung Blang yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh FATAN alias DONI (DPO) pekerjaan yang berubungan dengan narkotika jenis shabu yaitu menjadi penjaga gudang shabu dan akan diberikan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilogram dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa sedang berada di Medan dan kembali dihubungi oleh FATAN alias DONI (DPO), lalu FATAN alias DONI (DPO) mengirim nomor telepon kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan bertemu di Ring Road Medan dan berbincang terkait rencana Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang akan berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil shabu setelah FATAN alias DONI (DPO) menghubungi dan memberikan perintah;
- Bahwa pada akhir Desember 2023 FATAN alias DONI (DPO) kembali menguhubungi Terdakwa agar menghubungi BRO untuk berangkat ke Lhokseumawe, selanjutnya agar Terdakwa bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di SPBU Pangkalan Susu untuk menjemput shabu, Terdakwa selanjutnya mengendarai sebuah mobil menuju SPBU Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Sabtu 6 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan diminta untuk bersiap karena Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) telah berangkat ke Peurlak dari Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT untuk menjemput shabu, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh orang suruhan FATAN alias DONI (DPO) yang telah lebih dulu diletakkan shabu di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut diserahkan kembali kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), kemudian Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setelah keluar dari Tol Sei Semayang Terdakwa bertukar mobil mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT yang telah terdapat shabu didalamnya, sedangkan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT ke rumah sewa yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara, setelah sampai Terdakwa memberi kabar kepada FATAN alias DONI (DPO) bahwa shabu sudah berada di rumah sewa Terdakwa, lalu FATAN alias DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghitung narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menghitung Terdakwa menyampaikan kepada FATAN alias DONI (DPO) jumlahnya ada 13 bungkus dengan berat brutto 13.000 (tiga belas ribu) gram, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di samping kamar mandi lantai 2 sambil menunggu perintah dari FATAN alias DONI (DPO);
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 FATAN alias DONI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mengembalikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mobil tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Komplek Setia Budi Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa diperintah oleh FATAN alias DONI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diantarkan kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Jl. Kapten Muslim Medan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP dan bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, Terdakwa lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut di bagian kaki kursi penumpang bagian depan, selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di ruko yang disewa Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri datang ke Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara untuk melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

   (barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)
2. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;
3. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK
5. 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972

7. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,

9. 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;

10. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 Positip Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta Tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Tim dari Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Derektorat Tindak Pidana narkotika (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekitaran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melakukan pengintaian terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut yaitu TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm). Kemudian setelah itu saksi Isnaih Farael mengamankan barang bukti tersebut dan saksi Panduwina Purbaya menjaga dan mengawal TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa atas keterangan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di Ruko milik Terdakwa dan temukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tepatnya barang bukti narkotika shabu tersebut disimpan dipojokan ruangan lantai 2 sebelah kamar mandi di Ruko B- 45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online kemudian terdakwa ditelepon oleh FATAN alias DONI (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjemput FATAN alias DONI (DPO) di Bandara Kuala Namu untuk diantar ke Jalan Ring Road Medan;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dijemput di Jalan Daarusalam Lhokseumawe oleh seseorang yang mengendarai mobil Fortuner berwarna hitam, kemudian Terdakwa menuju Pantai Ujung Blang yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh FATAN alias DONI (DPO) pekerjaan yang berubungan dengan narkotika jenis shabu yaitu menjadi penjaga gudang shabu dan akan diberikan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilogram dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa sedang berada di Medan dan kembali dihubungi oleh FATAN alias DONI (DPO), lalu FATAN alias DONI (DPO) mengirim nomor telepon kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan bertemu di Ring Road Medan dan berbincang terkait rencana Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang akan berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil shabu setelah FATAN alias DONI (DPO) menghubungi dan memberikan perintah;
- Bahwa pada akhir Desember 2023 FATAN alias DONI (DPO) kembali menguhubungi Terdakwa agar menghubungi BRO untuk berangkat ke Lhokseumawe, selanjutnya agar Terdakwa bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di SPBU Pangkalan Susu untuk menjemput shabu, Terdakwa selanjutnya mengendarai sebuah mobil menuju SPBU Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Sabtu 6 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan diminta untuk bersiap karena Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) telah berangkat ke Peurlak dari Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menjemput shabu, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh orang suruhan FATAN alias DONI (DPO) yang telah lebih dulu diletakkan shabu di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut diserahkan kembali kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), kemudian Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setelah keluar dari Tol Sei Semayang Terdakwa bertukar mobil mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT yang telah terdapat shabu didalamnya, sedangkan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT ke rumah sewa yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara, setelah sampai Terdakwa memberi kabar kepada FATAN alias DONI (DPO) bahwa shabu sudah berada di rumah sewa Terdakwa, lalu FATAN alias DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghitung narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menghitung Terdakwa menyampaikan kepada FATAN alias DONI (DPO) jumlahnya ada 13 bungkus dengan berat brutto 13.000 (tiga belas ribu) gram, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di samping kamar mandi lantai 2 sambil menunggu perintah dari FATAN alias DONI (DPO);
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 FATAN alias DONI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mengembalikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mobil tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Komplek Setia Budi Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa diperintah oleh FATAN alias DONI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diantarkan kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Jl. Kapten Muslim Medan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP dan bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, Terdakwa lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut di bagian kaki kursi penumpang bagian depan, selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di ruko yang disewa Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri datang ke Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara untuk melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.000 (enam ribu) gram, dilakukan penimbangan dan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 Positip Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin Alm yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang,bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan atau hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Panduwina Purbaya, S.H, saksi Isnain Farael, S.H, saksi Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) dan keterangan Terdakwa, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh saksi Panduwina Purbaya, S.H, saksi Isnain Farael, S.H Bersama Tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, karena Terdakwa bersama dengan saksi Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan menguasai shabu-shabu dengan berat bruto 6000 (enam ribu) gram;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) adalah secara tanpa hak sehingga penguasaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang kalaupun terdapat pebedaaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (samenspanning) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa shabu-shabu dengan berat bruto 6000 (enam ribu) gram dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) secara tanpa hak, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 Positip Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta Tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Derektorat Tindak Pidana narkotika (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekitaran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melihat seseorang yang turun dari motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut yaitu TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm). Kemudian setelah itu saksi Isnaih Farael mengamankan barang bukti tersebut dan saksi Panduwina Purbaya menjaga dan mengawal TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

Menimbang, ahwa atas keterangan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di Ruko milik Terdakwa dan temukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tepatnya barang bukti narkotika shabu tersebut disimpan dipojokan ruangan lantai 2 sebelah kamar mandi di Ruko B- 45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan yang mana sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online kemudian terdakwa ditelepon oleh FATAN alias DONI (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjemput FATAN alias DONI (DPO) di Bandara Kuala Namu untuk diantar ke Jalan Ring Road Medan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dijemput di Jalan Daarusalam Lhokseumawe oleh seseorang yang mengendarai mobil Fortuner berwarna hitam, kemudian Terdakwa menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pantai Ujung Blang yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh FATAN alias DONI (DPO) pekerjaan yang berubungan dengan narkotika jenis shabu yaitu menjadi penjaga gudang shabu dan akan diberikan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilogram dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa sedang berada di Medan dan kembali dihubungi oleh FATAN alias DONI (DPO), lalu FATAN alias DONI (DPO) mengirim nomor telepon kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan bertemu di Ring Road Medan dan berbincang terkait rencana Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang akan berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil shabu setelah FATAN alias DONI (DPO) menghubungi dan memberikan perintah;

Menimbang, bahwa pada akhir Desember 2023 FATAN alias DONI (DPO) kembali menguhubungi Terdakwa agar menghubungi BRO untuk berangkat ke Lhokseumawe, selanjutnya agar Terdakwa bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di SPBU Pangkalan Susu untuk menjemput shabu, Terdakwa selanjutnya mengendarai sebuah mobil menuju SPBU Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 6 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan diminta untuk bersiap karena Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) telah berangkat ke Peurlak dari Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT untuk menjemput shabu, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh orang suruhan FATAN alias DONI (DPO) yang telah lebih dulu diletakkan shabu di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut diserahkan kembali kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), kemudian Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setelah keluar dari Tol Sei Semayang Terdakwa bertukar mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT yang telah terdapat shabu didalamnya, sedangkan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT ke rumah sewa yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara, setelah sampai Terdakwa memberi kabar kepada FATAN alias DONI (DPO) bahwa shabu sudah berada di rumah sewa Terdakwa, lalu FATAN alias DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghitung narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menghitung Terdakwa menyampaikan kepada FATAN alias DONI (DPO) jumlahnya ada 13 bungkus dengan berat brutto 13.000 (tiga belas ribu) gram, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di samping kamar mandi lantai 2 sambil menunggu perintah dari FATAN alias DONI (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 FATAN alias DONI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mengembalikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mobil tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Komplek Setia Budi Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa diperintah oleh FATAN alias DONI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diantarkan kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP bertemu dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Jl. Kapten Muslim Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP dan bertemu dengan Saksi TEUKU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, Terdakwa lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut di bagian kaki kursi penumpang bagian depan, selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di ruko yang disewa Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri datang ke Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara untuk melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Terdakwa dan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FATAN alias DONI (DPO) menurut Majelis Hakim **adalah merupakan bagian dari sindikat/komplotan/bandar narkotika yang saat ini sangat meresahkan, khususnya bagi generasi muda dan kepada mereka haruslah dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.000 (enam ribu) gram, dilakukan penimbangan dan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 Positip Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

   (barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;

3. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) maka dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm);

5. 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;

6. 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972;

7. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah, maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,
9. 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;
10. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin Alm** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

   (barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)
2. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;
3. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm)

5. 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;

6. 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972

7. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,

9. 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;

10. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.,** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Trian Adhitya Izmail, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara teleconference dan dipersidangan hadir Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)